



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 258/15

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

התובע: עמנואל יונה
מרחוב המחנכת 39 ירושלים

נ ג ד

הנתבע: בונדי צדוק
מרחוב המחנכת 39 ירושלים

פסק דין

המחלוקת בין הצדדים להליך זה הינה בנוגע לשימוש שעושה הנתבע בחלק מקומת המרתף - חניון הבית - לשם חניית רכבו.

1. הצדדים הינם בעלי דירות בבית ברחוב המחנכת 39 ירושלים הבנוי על חלקה 35 בגוש 30964. הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם.

2. לדירת התובע (תת חלקה 4) צמודה חניה המסומנת באות ו' בצבע ירוק במסמכי רישום הבית המשותף. לדירת הנתבע (תת חלקה 6) אין כל הצמדה.

3. התובע טוען כי הנתבע מחנה את רכבו בשטח החניון באופן אשר מפריע לשימוש בחניה הצמודה לדירתו. עוד נטען כי הנתבע מחנה את רכבו באופן אשר גם חוסם את אפשרות השימוש בחניה או את הרכב החונה בה.

4. הנתבע טוען כי מדובר בשימוש סביר ברכוש המשותף לטובת חניה ואין בפעולתו משום הפרעה או חסימה של חניית התובע. לאורך כל השנים חנו כלי רכב בחניון באופן שמאפשר חניה של 2 כלי רכב נוספים בגדר רכוש משותף בבית. כך הוא גם המצב התכנוני (במסגרתו אושרו 8 חניות בחניון). התובע הוא זה אשר מחנה את רכבו באופן מפריע וחוסם.

5. בדיון מיום 02.11.15, לאחר שהעידו הצדדים, הם הגיעו להסכמה דיונית לפיה יינתן פסק דין בתובענה לאחר ביקור במקום שיערך על ידי המפקח.

6. ביום 03.11.15 נערך ביקור במקום.

7. ככלל, שימוש ברכוש משותף לצורכי חניה הינו שימוש רגיל וסביר, אך זאת רק בתנאי שאינו גורע מזכויותיהם של יתר בעלי הדירות (בע"א 708/72 פרשקור נ' רוזנברג פ"ד כח (2) 817). לשם בחינת "הגריעה" מזכויות יתר בעלי הדירות, יש לבחון כל מקרה לנסיבותיו על פי מבחני המקום והזמן שנקבעו בפסיקה (ר' ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, כ"ח 1 עמ' 645 וכן המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף, פ"ד לה (4) 277).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 258/15

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

8. לאור התרשמותי הבלתי אמצעית ממתחם החניה בבית במסגרת הביקור במקום והראיות השונות שהוצגו בפניי בתיק זה, אני מוצא לנכון לקבל את התביעה ולאסור על הנתבע להחנות את רכבו בתחום שטח קומת המרתף בבית ואלו נימוקי.

9. ראשית, הביקור במקום לימד כי תשריט הבית המשותף, וכך גם התשריט התוכנית שצורף על ידי הנתבע, אינם משקפים את מצב קומת המרתף בפועל. בניגוד לתשריטים, בקומת המרתף ממוקמים שלושה עמודים תומכים (אחד בחזית מול הכניסה למרתף החניה ועוד שני עמודים, משני צדי קומת המרתף, בין כל שתי חניות צמודות - בין חניות ב' ו- ד' ובין חניות ה' ו- ו'). עמודים אלו מגבילים עד מאוד את מרחב התמרון ואת יכולת התמרון בחניון. בניגוד למפורט בתשריטים, אין מקום לתמרון במרתף החניה.

למען ההבהרה יודגש כי במצב החניון בפועל לא ניתן "לסובב" כלי רכב בחניון (כפי שלכאורה עולה הדבר מתשריט הבית המשותף) ובהתאם כלי רכב שנכנס לחניון בנסיעה קדמית מחויב לצאת ממנו בנסיעה אחורית ולהפך.

10. שנית, לאור מיקומי העמודים התומכים כאמור בחניון, הרי שהשטח בו מחנה הנתבע את רכבו הינו שטח תמרון, בלעדיו אין, לשם כניסה למקום החניה המסומן ו' ולשם יציאה ממנו. מדידה בשטח מגלה כי ללא שימוש בשטח התמרון האמור לא ניתן כלל להחנות רכב באופן אופקי בתוך גבולות החניה הצמודה לדירת התובע – מרחב התמרון, כולל עבור זווית הפניה לחניה, הינו ברוחב של כ- 3.8 מטרים בלבד. חניה של כלי רכב בצמוד לקיר המרתף מותירה מרחב תמרון שאינו עולה על 2 מטרים בלבד!

11. שלישית, במקרה בו חונה כלי רכב במקום בו מחנה הנתבע את רכבו אזי כלי רכב אשר מבקש לחנות בחניה ו', בהכרח, אינו יכול להחנות בתוך תחום החניה הצמודה בצורה ישרה, אלא בזווית (על פי זווית הגישה מפתח הכניסה לאור מיקום העמוד התומך). חניה שכזו משמעה כי הרכב החונה בולט מעבר לקו החניה ואף מעבר לעמוד התומך הבנוי בין חניות ה' ו- ו'. ודאי אמורים הדברים כאשר מדובר ברכב מנהלים (דוגמת זה שבבעלות התובע).

ויודגש, שעה שבמרחב התמרון חונה רכב (אפילו כלי רכב קטן פיזית ואף אם בצמוד ממשי לקיר מרתף החניה) לא ניתן כלל להחנות רכב באופן אופקי בתוך תחום השטח הקנייני של חניה ו'. למעשה, גם הנתבע מאשר כי לשם חניה במקום המבוקש על ידו יש להחנות כלי רכב באופן שאינו תואם את הרישום הקנייני (ר' סעיפים 9-11 לכתב ההגנה).

12. רביעית, מהביקור במקום עולה כי חניה בזווית כאמור לעיל מהווה הפרעה משמעותית לכניסה ויציאה מהחניה המסומנת באות ה' (צמודה לדירה אחרת בבית) ואף מגבילה, עד כדי מונעת, אפשרות גישה לחדר מוני המים הממוקם בסמוך לחניה ו', ואשר משמש את בעלי הדירות בבית גם כחדר אופניים.

יוצא, אם כן, כי חניה של הנתבע בקומת המרתף משליכה ישירות ומשפיעה לא רק על התובע



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 258/15

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

כאמור, אלא גם על בעלי הדירות האחרים, לרבות, בעלי חניות צמודות אחרים, שמופרעים גם הם במימוש זכויותיהם.

13. חמישית, במועד הביקור במקום התברר כי ברחוב המחנכת חניה ציבורית מרובה ומסודרת (אופקית ואנכית) ואין כל הצדקה להעמסת מגבלה וקושי על בעלי הדירות להם חניות צמודות בקומת המרתף בבית, עד כדי מניעה מוחלטת מהתובע להשתמש בחניה על פי זכותו הקניינית ובגבולותיה.

14. לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה ואוסר על הנתבע להחנות את רכבו בשטח קומת המרתף בסמוך או ליד החניה המסומנת באות ו'.

15. למען הסר ספק יובהר כי בכל מקרה נאסרת חניה בכל שטח אשר יש בו משום חסימה ממש של רכב חונה במתחם החניה בבית.

16. בנסיבות דנן אני מחייב את הנתבע להשיב לתובע את הוצאותיו בגין ניהול ההליך בסך כולל של 900 ₪ (כולל אגרת תביעה, דמי בטלה וכיוצ"ב). הסך הנ"ל ישולם בתוך 7 ימים מהיום שאם לא כן יתווספו לו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

המזכירות תשלח לצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום כ"א חשון תשע"ו, 03 נובמבר 2015, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין